

政治制度：分類の軸を分ける

国名を覚えるだけでなく、①国家構成、②行政と議会の責任関係、③政治参加と自由、を別々に判断する。

比較	制度の核	ひっかけ・例外
連邦／単一	米・独・露は連邦。英・仏・日は単一	地方自治の存在だけでは連邦といえない
議院内閣制	内閣が議会の信任に依存。英・独・日	英国の下院多数党党首が首相。上院は非公選
米国大統領制	大統領と議会を別々に選出、厳格な分立	議員兼職・議会解散・通常の不信任なし。弾劾は別
半大統領制	国民が選ぶ大統領と、議会に責任を負う首相が併存	仏は単一、露は連邦。同じ執政分類でも国家構成は違う
米国の上下院	上院は各州2人、下院は州人口に応じる	高官・最高裁人事や条約への同意は上院
多数者支配／合意型	迅速な多数派中心／多様な代表の妥協	二大政党制は第三党の禁止を意味しない
自由化／包括性	政府に自由に反対できる程度／参加者の広さ	形式的普通選挙でも抑圧があれば自由化は低い
開発独裁	経済発展を目指す強権政治	外資・工業化と自由制限が併存。東南アジアにも例

因果・例外・取り違えの点検

- ルソー＝人民主権・直接民主制・代表制批判。ロック＝議会を通じた政治。モンテスキュー＝権力分立。
- タウン・ミーティング＝住民の直接参加。草の根＝一般の人々の積極的参加。
- 選挙権拡大→名望家政党から大衆政党へ。ヒトラーは選挙での勢力拡大を経て1933年に独裁化。

何も見ずに説明する

- 連邦であれば必ず大統領制か。
- 米国大統領の人事を下院が承認する、を訂正せよ。

確認後に読む解答

①いいえ。独は連邦・議院内閣制。二軸を分ける。

②上院が同意。下院の人口比例・上院の州同数もセットで確認。

憲法・主権・人権の分類

「誰が権力を持つか」「国家に何を求めるか」「条文の分母」を先に確かめる。

区別	正しい整理	混同注意
旧憲法／現行	天皇主権・法律の留保／国民主権・不可侵の人権	旧憲法に内閣の明文規定なし。旧貴族院は国民の普通選挙でない
天皇	象徴。国政に関する権能なし	国会指名の総理、内閣指名の最高裁長官を任命。政策で拒否する立場でない
国民の義務	教育を受けさせる・勤労・納税	教育の義務は保護者。「投票の義務」は憲法に明記されない
自由権	精神的・経済的・身体的自由	信教20条、表現21条、職業22条、財産29条
社会権	生存25条、教育26条、勤労27条、労働基本権28条	国家に生活保障等への積極的役割を求める
参政権／請求権	政治への参加／国家への救済等の要求	裁判32条、国家賠償17条、刑事補償40条を区別
憲法改正	各院の総議員2/3以上→国民承認→公布	両院合計・出席議員が分母ではない。衆院優越なし
国民投票	18歳以上・有効投票総数の過半数	最低投票率の要件なし。有権者全員の過半数でない

因果・例外・取り違えの点検

- 1935年：美濃部達吉の天皇機関説を公的に否定。現行憲法制定過程は松本案→GHQ案→政府案→帝国議会修正。
- 公布1946年11月3日／施行1947年5月3日。発議・国民承認・天皇の公布を区別。
- 公共の福祉＝人権相互の調整等。立憲主義＝権力を法で制限し権利を保障。多数決だけで少数者の権利を消せない。

何も見ずに説明する

1. 発議に衆院だけの2/3賛成で足りるか。
2. 信教の自由を社会権に分類してよいか。

確認後に読む解答

①不可。両院がそれぞれ総議員2/3以上。

②精神的自由権。生存権や教育を受ける権利と区別。

人権：判例・法律・制度の時点

判例の裁判所・年・結論を一組で覚え、旧法の判例を現行規則に置き換えない。

論点	覚える組合せ	理由・限界
再婚禁止期間	2016年100日に短縮→2024年4月1日廃止	現在も100日、は誤り。婚姻時の氏は別論点
国籍／夫婦の氏	1984年改正・1985年父母両系施行／民法750条夫または妻の氏	女子差別撤廃条約対応を出生地主義としない
政教分離	津地鎮祭1977合憲／愛媛玉串料1997違憲／空知太2010違憲	宗教との関係を全て一律違憲にしない
私人間・大学	三菱樹脂1973／東大ポポロ	憲法の私人間への直接適用と、私法を通じた保障を区別。学問の自由と大学自治
出版・表現	チャタレー1957規制合憲／石に泳ぐ魚2002差止め容認	表現の自由にも他者の権利との調整がある
生存権	朝日1967・堀木1982	プログラム規定的理解、立法行政の裁量。条文だけで給付額が直接決まらない
検閲／事前抑制	行政が表現物を発表前に審査し不相当として禁ずる検閲は禁止	裁判所の差止めを行政による検閲と同一視しない
新しい人権	環境・知る・プライバシー・アクセス	環境は13・25条等から主張。最高裁が独立の環境権を承認したと断定しない

因果・例外・取り違えの点検

- 令状は裁判官が発付。現行犯の逮捕には例外。強要自白や自白だけの有罪不可。一事不再理・遡及処罰禁止。
- 財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定める。収用には正当な補償。知的財産基本法2002年・知財高裁2005年。
- 公立学校の特定宗教教育は禁止。教科書無償は法律による制度。公務員の労働権には職種別制約。

何も見ずに説明する

- 2026年の女性の再婚待機日数は。
- 検閲の主体は裁判所か行政か。

確認後に読む解答

①再婚禁止期間は廃止済み。

②行政。司法による差止めは別に権利調整の適否を考える。

安全保障・国際人権・少数者

組織・条約・活動の法的根拠、そして採択と日本の批准を区別する。

年・分類	出来事／制度	注意
1950→1952→1954	警察予備隊→保安隊→自衛隊	PKO法は組織発足より後
1951／1960	旧日米安保／現行安保への改定	個別的自衛・集団的自衛・国連の集団安全保障は別
1992／2001／2003／2009	PKO協力法／テロ対策／イラク特措／海賊対処	活動ごとの法律・目的・地域を混同しない
2013／2014／2015	国家安全保障会議／防衛装備移転三原則／安保法制	存立への明白な危険・他に手段なし・必要最小限度という条件
1948／1966／1979	世界人権宣言／国際人権規約採択／日本の規約批准	宣言と法的拘束力のある条約を区別
A規約／B規約	社会権／自由権中心	一部留保と条約全体の未批准は違う
1979→1985／1989→1994	女子差別撤廃採択→日本批准／子どもの権利採択→日本批准	女性と子どもの条約の年を交換しない
外国人・少数者	性質上可能な権利を保障。地方選挙権の立法は許容という1995年判例	国政選挙権と同一にしない。1997アイヌ文化法→2019施策法

因果・例外・取り違えの点検

- ・ 集団的自衛権＝密接な関係にある他国への攻撃への共同防衛。集団安全保障＝国際社会が侵略に対処。PKOは平和維持活動。
- ・ B規約の個人通報に関する第1選択議定書、死刑廃止の第2選択議定書は日本未批准。個人通報は国内救済を尽くす条件もある。
- ・ 在外選挙制限2005年違憲。外国人の地方参加を国政選挙権に直結させない。障害者雇用義務の根拠法と障害者基本法を分ける。

何も見ずに説明する

1. PKOと集団的自衛は同じ制度か。
2. 子どもの権利条約の日本批准は1985年か。

確認後に読む解答

①別。目的・国際的仕組み・活動根拠が異なる。

②1994年。1985年は女子差別撤廃条約。

国会・内閣：分母と日数

何を決める手続きを特定してから、総議員／出席議員、以上／過半数を当てはめる。

手続	条件・数字	注意
本会議	総議員1/3以上出席／通常議決は出席者過半数	可否同数は議長。特別な定めは別
法律案	原則両院可決／衆院出席者2/3以上で再可決	参院60日不議決を否決とみなせる。自動成立でない
予算・条約	参院不議決30日。不同意には協議会等の手続	予算は衆院先議、法律案は参院先議も可
首相指名	参院不議決10日／国会議員から国会が指名	天皇は任命。最高裁長官の指名は内閣
国会の種類	常会毎年・通常150日／臨時会は一院総議員1/4要求でも召集義務	特別会は解散総選挙後30日以内
内閣	国务大臣の過半数は議員／全員文民	総理が大臣任免。内閣は国会へ連帯責任
不信任	衆院可決→10日以内解散しなければ総辞職	参院問責は同じ効果なし。選挙後初の召集でも総辞職
解散・選挙	解散後40日以内総選挙→選挙後30日以内国会	衆院解散中、参院緊急集会。副総理の米国式自動昇格なし

因果・例外・取り違えの点検

- 不逮捕は会期中が原則・院外現行犯等例外。免責は院内の演説討論表決。議員は全国民代表でリコールなし。
- 議員法案提出：衆20・参10の賛成。予算を伴う案：衆50・参20。議員除名は出席者2/3。
- 内閣府2001、消費者庁2009、復興庁2012（設置法は2011）、デジタル庁2021、こども家庭庁2023。

何も見ずに説明する

- 出席300人の法律再可決の最少賛成人数は。
- 予算と法律案で衆院の優越の要件は同じか。

確認後に読む解答

①200人。300×2/3。

②別。法律案は再可決、予算は協議会等の後に衆院議決が国会議決。

司法：誰が、何を、いつ審査するか

裁判官・裁判員・検察審査会を「参加する段階と対象」で比べる。

制度	対象・決定者	ひっかけ
最高裁長官／その他	内閣指名→天皇任命／内閣任命	下級裁判官も最高裁名簿から内閣任命、任期10年
独立・身分	良心、憲法と法律に拘束／分限・弾劾等の 手続	行政機関が罷免不可。国会は個別裁判を指揮できない
国民審査	最高裁裁判官。任命後初の衆院選、以後 10年経過後初の衆院選	罷免を可とする票が多数。全有権者の過半数でない
裁判の公開	対審・判決は原則公開	例外でも判決は公開。政治犯罪・出版犯罪・憲法の 権利事件の対審は常に公開
裁判員	重大刑事事件の第一審。裁判官と有罪・量 刑を判断	一般民事や上告審ではない。守秘義務は任期終了 後も
検察審査会	不起訴処分を審査。二度の起訴すべき議決 で強制起訴	2009年から法的拘束力。裁判員とは別
控訴／上告／再審	一審への不服／二審等への不服／確定後の 法定理由	三審制は必ず3回審理するという意味でない
違憲審査	具体的事件に付随。下級裁判所も可能、最 高裁が終審	抽象的な法令の相談機関ではない

因果・例外・取り違えの点検

- 司法積極主義＝人権・少数者保護のため積極的審査。消極主義＝民主的に選ばれた部門の判断等を尊重。権限がないという意味でない。
- 長沼は札幌地裁の違憲判断を最高裁の違憲判決としない。砂川最高裁1959年は高度の政治性等の論点。
- 法科大学院2004、法テラス2006、裁判員2009。ADRは裁判外の解決。冤罪・再審の例と有罪判決の例を混同しない。

何も見ずに説明する

- 不起訴の可否は裁判員が審査するか。
- 裁判官は国会の個別指図に従うか。

確認後に読む解答

①検察審査会。裁判員は対象刑事裁判の第一審。

②従わない。独立し憲法と法律にのみ拘束される。

地方自治：直接請求・数字・例外

署名は手続の開始。署名達成だけで条例成立や解職が完了するわけではない。

請求・制度	必要署名・請求先	最終手続・例外
条例制定・改廃	有権者1/50以上→首長	議会へ付議。地方税等の条例は対象外
事務監査の直接請求	有権者1/50以上→監査委員	監査・結果公表。住民監査請求は別の制度
議会解散・議員／首長解職	段階署名→選挙管理委員会	住民投票の過半数の同意等で決定
副知事等解職	段階署名→首長	議会：総議員2/3以上出席、出席者3/4以上同意
段階式① 40万以下	総数×1/3	1/3を全人口に当てはめない。有権者が基準
段階式② 40万超80万以下	最初40万×1/3+超過分×1/6	区間ごとに切り上げず、合計を最後に切り上げ
段階式③ 80万超	最初40万×1/3+次40万×1/6+残り×1/8	副知事等への請求も条例の1/50とは違う
首長不信任→解散	初回は総議員2/3以上出席、出席者3/4以上同意	10日以内解散しなければ失職。予算否決だけで自由に解散不可

因果・例外・取り違えの点検

- 例：70万人なら $400000/3 + 300000/6 = 183333\frac{1}{3} \rightarrow 183334$ 人。90万人なら $400000/3 + 400000/6 + 100000/8 = 212500$ 人。
- 団体自治＝国との関係で自主的運営。住民自治＝住民の意思による運営。首長と議会を直接選ぶ二元代表制。裁判所は国の機関。
- 条例による住民投票は一般に法的拘束力なし。地方特別法の住民同意やリコール投票と区別。外国人参加を認める条例の例は国政選挙権と別。

何も見ずに説明する

- 30議席の議会で副知事解職に20人出席。最少同意数は。
- 条例請求の署名を集めれば自動成立か。

確認後に読む解答

①出席要件20人を満たし、 $20 \times 3/4 = 15$ 人。

②議会に付議して議決する。署名は開始条件。

地方財政・行政国家・改革

財源の出所と使途、行政の内外と法制度の有無は、それぞれ二軸で分類する。

区別	整理	判断に使うこと
地方税／地方債	自主財源／依存財源	地方税が多だけで全収入が自主になるわけではない
地方交付税	依存財源・一般財源	国からの財政調整等。国は使途を制限できない
国庫支出金	依存財源・特定財源	補助等の対象事業がある。交付税と交換しない
自治事務／法定受託	自治体の事務／国等が本来の責任主体の処理を受託	都市計画等／国政選挙・旅券事務等。どちらも自治体の事務
分権改革／三位一体	1999年機関委任事務廃止へ／税源移譲・補助負担金改革・交付税見直し	地方債は2006年協議制へ。全関与が消えたわけではない
行政国家	福祉・経済政策拡大→専門官僚・裁量・委任立法増大	夜警国家は治安国防等に限定した小さな政府
行政手続法1993	手続の公正・透明化	許認可や行政指導の全廃ではない
人事院／内閣人事局	給与等勧告／幹部人事管理2014	事務次官は官僚、副大臣等は政治家ポスト

因果・例外・取り違えの点検

- 官僚制の弊害：セクショナリズム＝縦割り、形式主義＝手続の自己目的化、秘密主義＝情報隠し、天下り＝関係先等へ再就職。
- 法制度・外部＝国政調査、行政訴訟。法制度・内部＝人事院、自治体監査委員。制度外・外部＝報道、制度外・内部＝同僚の批判。オンブズマンは苦情調査・勧告。
- 1985電電・専売、1987国鉄→2001独立行政法人→2003郵政公社→2005道路公団→2007郵政民営化。第三セクター＝官民共同出資。NHKは民放と同じ地位でない。

何も見ずに説明する

- 国庫支出金と地方交付税はどちらも特定財源か。
- 官僚統制の設問で、専門性が高いという説明だけで正解と判断できるか。

確認後に読む解答

①交付税は一般財源。依存財源かどうかとは別の軸。

②指定目的への適合が必要。権限拡大ではなく民主的監視・透明化の手段を選ぶ。

選挙：票を議席に変える・割合の分母

得票率・投票率・惜敗率を区別し、数表では各区の最多票→政党合計→配分の順で計算する。

制度・指標	要点	条件・数値
衆議院／参議院	任期4年・解散あり／6年・解散なし	参院は3年ごと半数改選。選挙権18、被選挙権衆25・参30
小選挙区／比例	区ごと1人／政党得票に応じる	死票・小党不利／少数意見反映・多党化の傾向
並立／併用	別々に配分／全体を比例得票に連動させ調整	二票制だけでは両者を判別できない
比例名簿	衆：11ブロック・拘束／参：全国・非拘束基本	参2001非拘束、2019特定枠。両院ともドント式
重複立候補	衆の小選挙区と比例	複数小選挙区に重複ではない。参には制度なし
惜敗率	落選者の票÷同じ区の当選者の票×100	本人の票が多いだけで高いとは限らない
ドント式	各党得票÷1,2,3…の商を全党で降順に選ぶ	四捨五入や、奇数だけで割る方式ではない
投票・運動	期日前・不在者・在外投票／ネット運動 2013解禁	戸別訪問・事前運動は禁止。無投票当選率と投票率は別

因果・例外・取り違えの点検

- ・ 検算例：A5200、B3100、C1700、定数5。上位商A5200、B3100、A2600、A1733⅓、C1700→3,1,1。
- ・ 惜敗率例：X40000/50000＝80%、Y36000/40000＝90%。Yの本人得票は少ないが惜敗率は高い。
- ・ 小選挙区の死票＝全投票－各区当選者の得票合計。全国の最多得票党でも小選挙区の議席最多とは限らない。制度だけで格差・連立の結果を必然としない。

何も見ずに説明する

1. 32000票の落選者、当選者40000票なら惜敗率は。
2. 参院比例で無所属が名簿と無関係に議席を得られるか。

確認後に読む解答

①80%。分母は当選者得票。

②比例名簿は政党等が提出。選挙区の無所属立候補と区別。

政党史・情報・市民参加：最後の点検

年表は政権交代・法改正・施行を分ける。ニュースの現在と歴史問題を混同しない。

年・論点	整理	間違えやすい対比
1898／1924～1932／1955	大隈隈板内閣／政党内閣期／55年体制	55年体制は自民・社会の交互政権ではない
1993／1994	細川非自民連立／自民が連立へ復帰・選挙改革	小選挙区比例代表並立の初実施は1996
2005／2009	小泉郵政選挙・自民296／民主308・鳩山連立	当時の480議席、過半数241。2026年議席として暗記しない
政党／利益集団／NPO	政権担当／政策影響／非営利市民活動	無党派と無関心は同義でない。NPOは1998年法、有給職員も可
情報公開法1999	行政文書の公開を請求。外国人も対象	本人情報の開示・訂正等を扱う個人情報保護法とは対象が違う
プライバシー／アクセス	自己情報の管理／メディア等への接近・反論要求	最高裁が独立のアクセス権を認めたとはしない
個人情報保護	旧2003年法体系→2021一元化改正→2022国等→2023自治体施行	2026年7月改正も公布済み。公布と全面施行を区別
IT用語	情報格差＝デジタルデバイド／企業統治＝コーポレートガバナンス	SOHO＝小規模・在宅。電子政府を外交だけ、電子商取引を法人だけに限定しない

因果・例外・取り違えの点検

- 政党助成は国会議員5人以上、または国会議員がいて所定の国政選挙で得票率2%以上等の条件。企業等の寄付は個人政治家と政党・政治資金団体で扱いが異なる。
- 世論調査は文言・順序等で変わり得る。アナウンスメント効果＝報道が投票行動に影響。記者クラブ・実名報道・社説の役割を分ける。
- 1970年前後公害対策→1995ボランティア元年→1996沖縄基地投票→1997御嵩→2000徳島。条例投票は非拘束でも政治的影響あり。承認の政治＝少数文化の尊重、同化の強制とは違う。

何も見ずに説明する

- ネットなら名誉毀損やプライバシー侵害の責任はないか。
- 情報公開と本人データ訂正は同じ法律の同じ手続か。

確認後に読む解答

①媒体がネットでも規律は及ぶ。テレビにも表現の自由がある。

②対象と法律を分ける。公開拒否も適法性を裁判で争い得る。